



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

**ACCESO
LIBRE**
2891

MAYO 2026 Barcelona

PROCESO SELECTIVO PARA ACCESO AL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de 23 de diciembre de 2024 (B.O.E de 31 de diciembre de 2024)

INSTRUCCIONES

1. No abra el cuestionario de examen hasta que se le indique.
2. Para la ejecución del ejercicio no puede utilizar calculadora ni ningún otro dispositivo electrónico. No puede disponer de hojas adicionales al propio cuestionario. Podrá utilizar como borrador el cuestionario.
3. Este ejercicio consta de dos partes, siendo ambas obligatorias y eliminatorias.

En la primera parte, deberá contestar **SETENTA** preguntas basadas en las materias del programa de la prueba. Deberá también contestar **TRES** preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las setenta anteriores.

La segunda parte, consiste en contestar **QUINCE** preguntas para la resolución de un supuesto práctico, relacionadas con las materias del programa de la prueba y **TRES** preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en caso de que se anulen alguna de las quince anteriores.

4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. Las respuestas erróneas serán penalizadas con $\frac{1}{4}$ del valor de cada respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.
5. El tiempo total de realización de este ejercicio conjuntamente para la primera y la segunda parte será de **CIENTO VEINTE** minutos.
6. **LAS RESPUESTAS DEBERÁN SER MARCADAS** en la “Hoja de examen” siguiendo estas **INSTRUCCIONES** y las contenidas en la propia “Hoja de examen”.

Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la “hoja de examen” corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la “Hoja de Examen” no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta a las necesarias para contestar al ejercicio.

7. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que “no hay opción de respuesta válida”. En el supuesto de que hubiera dos o más marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la “Hoja de examen”.

NO SEPRE EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” DE LA HOJA DE EXAMEN.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMEN”, LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO PUEDE QUEDARSE EN POSESIÓN DEL OPOSITOR AL FINALIZAR EL TIEMPO TOTAL DEL EJERCICIO

No se permite la reproducción total o parcial de este cuestionario

1. **El Título Preliminar de la Constitución Española comprende los siguientes artículos:**
 - a) Del artículo 1 al artículo 14.
 - b) Del artículo 1 al artículo 10.
 - c) Del artículo 1 al artículo 11.
 - d) Del artículo 1 al artículo 9.
2. **Conforme a lo dispuesto en la Constitución Española, es uno de los derechos fundamentales recogidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I:**
 - a) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
 - b) El derecho a la protección de la salud.
 - c) El derecho de petición, individual y colectiva.
 - d) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
3. **Conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el cese en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial será decretado:**
 - a) Por el presidente del Tribunal Constitucional.
 - b) Por el Tribunal en Pleno, por mayoría simple.
 - c) Por el Tribunal en Pleno, por mayoría de las tres cuartas partes de sus miembros.
 - d) Por el Tribunal en Pleno, por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros.
4. **Según lo previsto en el artículo 63 de la Constitución Española, es incierto que:**
 - a) El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos.
 - b) Corresponde al Rey manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
 - c) Corresponde al Rey, previa autorización del Congreso de los Diputados, declarar la guerra y hacer la paz.
 - d) Los representantes extranjeros en España están acreditados ante el Rey.
5. **Dispone el artículo 79 de la Constitución Española que los acuerdos de las Cámaras, para ser válidos y sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras, deberán ser aprobados por:**
 - a) La mayoría de los miembros presentes.
 - b) La mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.
 - c) Las tres cuartas partes de los miembros presentes.
 - d) Las dos terceras partes de los miembros presentes.
6. **A efectos judiciales, según el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estado se organiza territorialmente en:**
 - a) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.
 - b) Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas.
 - c) Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas.
 - d) Municipios, Partidos y Comunidades Autónomas.
7. **Indica el artículo 99 de la Constitución Española que el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso si ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso transcurrido el plazo de:**
 - a) Tres meses, a partir de la primera votación de investidura.
 - b) 30 días, a partir de la primera votación de investidura.
 - c) 45 días, a partir de la primera votación de investidura.
 - d) Dos meses, a partir de la primera votación de investidura.

8. **De conformidad con el artículo 69 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en las Comunidades Autónomas uniprovinciales:**
- a) Existirán Subdelegados del Gobierno, en todo caso.
 - b) Podrán crearse Subdelegaciones del Gobierno por Real Decreto cuando determinadas circunstancias así lo justifiquen.
 - c) No existirán Subdelegados del Gobierno, en ningún caso.
 - d) Podrán crearse Subdelegaciones del Gobierno por Acuerdo del Consejo de Ministros cuando determinadas circunstancias así lo justifiquen.
9. **En virtud de lo establecido en el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, indique cuál de los siguientes servicios no debe ser prestado, en todo caso, por todos los municipios, cualquiera que sea su población:**
- a) Servicio de cementerio.
 - b) Servicio de tratamiento de residuos.
 - c) Servicio de pavimentación de las vías públicas.
 - d) Servicio de alcantarillado.
10. **En relación con la composición del Parlamento Europeo, establece el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea que cada Estado Miembro contará con:**
- a) Un mínimo de 6 y un máximo de 96 diputados.
 - b) Un mínimo de 5 y un máximo de 95 diputados.
 - c) Un mínimo de 6 y un máximo de 86 diputados.
 - d) Un mínimo de 10 y un máximo de 95 diputados.
11. **De acuerdo con lo fijado en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con excepción de los acuerdos que se refieren exclusivamente a la política exterior y de seguridad común, el Consejo adoptará la decisión de celebración del acuerdo, previa aprobación del Parlamento Europeo, en los casos siguientes:**
- a) Acuerdos aduaneros.
 - b) Acuerdos sobre protección del medioambiente.
 - c) Acuerdos sobre protección de los transportes y redes transeuropeas.
 - d) Acuerdos de asociación.
12. **Según lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el centro de gestión de la contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social es:**
- a) La Intervención General de la Seguridad Social.
 - b) La Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.
 - c) La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
 - d) La Subdirección General de Planificación y Análisis Económico Financiero de la Seguridad Social.
13. **De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Española, la garantía del cumplimiento de los tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución corresponde:**
- a) A las Cortes Generales.
 - b) A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos.
 - c) Al Gobierno.
 - d) Al Consejo de Ministros.

- 14. En el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, dispone el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto con carácter previo a la elaboración del texto cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias (indique la opción INCORRECTA):**
- a) Cuando concurren razones graves de interés público que lo justifiquen.
 - b) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica.
 - c) Cuando la propuesta no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios.
 - d) Cuando no se trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas.
- 15. En relación con la conversión de actos viciados, regulada en el artículo 50 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es cierto que:**
- a) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
 - b) La Administración podrá convertir los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
 - c) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conversión de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
 - d) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la conversión de los sucesivos en el procedimiento.
- 16. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes, sin haber iniciado el procedimiento administrativo, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte:**
- a) Tendrán la consideración de interesados en el procedimiento administrativo si se personan en el mismo antes del trámite de audiencia.
 - b) Tendrán la consideración de interesados en el procedimiento administrativo si se personan en el mismo antes de que haya recaído resolución definitiva.
 - c) Tendrán la consideración de interesados en el procedimiento administrativo.
 - d) Tendrán la consideración de interesados en el procedimiento administrativo si se personan en el mismo antes de la propuesta de resolución.
- 17. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, indica el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial y que deberá evacuarse en el plazo máximo de:**
- a) 15 días.
 - b) 1 mes.
 - c) 10 días.
 - d) 2 meses.
- 18. Dispone el artículo 25 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que el recurso contencioso-administrativo será admisible en relación con:**
- a) Los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes.
 - b) Las actuaciones materiales de la Administración que constituyan vía de derecho.
 - c) Los actos confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
 - d) La inactividad de la Administración.
- 19. En relación con las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, el artículo 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público dispone respecto a la renuncia voluntaria que:**
- a) Podrá ser manifestada de forma verbal o escrita.
 - b) No podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario.
 - c) Deberá ser aceptada expresamente por la Administración, en todo caso.
 - d) Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública.

- 20. ¿Quién ostentará la jefatura de la unidad departamental de información administrativa en cada Ministerio, según lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 208/1996, de 9 febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano?**
- a) El titular de la Subdirección General que tenga encomendada la competencia sobre la información administrativa.
 - b) El titular de la Dirección General que tenga encomendada la competencia sobre la información administrativa.
 - c) El titular de la Secretaría General que tenga encomendada la competencia sobre la información administrativa.
 - d) El titular de la Secretaría General Técnica que tenga encomendada la competencia sobre la información administrativa.
- 21. Según el artículo 44 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ¿Cuál es el plazo máximo para que la persona encargada del Registro Civil dicte la resolución que resuelva sobre la rectificación de la mención registral del sexo tras la segunda comparecencia del solicitante?**
- a) Tres meses a contar desde la fecha de la segunda comparecencia.
 - b) Cuatro meses desde la comparecencia inicial.
 - c) Tres meses desde la comparecencia inicial.
 - d) Un mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia.
- 22. En relación con el derecho de acceso, regulado en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado:**
- a) La solicitud será considerada excesiva, por lo que el responsable del tratamiento podrá negarse a satisfacer el derecho de acceso.
 - b) La solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte.
 - c) La solicitud será considerada excesiva, por lo que el responsable del tratamiento podrá exigir un canon para atender la solicitud de ejercicio del derecho de acceso.
 - d) La solicitud será considerada excesiva, por lo que el responsable del tratamiento podrá limitar el derecho de acceso.
- 23. El artículo 4 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos dispone que las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los siguientes canales (indique la opción INCORRECTA):**
- a) Redes sociales.
 - b) Telefónico.
 - c) Correo postal.
 - d) Presencial.
- 24. El artículo 43 de la Constitución Española de 1978, por el que se reconoce el derecho a la protección de la salud, se encuentra recogido dentro de los principios rectores de la política social y económica y como tal:**
- a) Vinculan a todos los poderes públicos.
 - b) Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
 - c) Será susceptible de recurso de amparo al tratarse de un derecho fundamental.
 - d) Su regulación se efectuará mediante ley orgánica.

25. A tenor de lo dispuesto en el artículo 7 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Gobierno podrá excluir del campo de aplicación del régimen de la Seguridad Social correspondiente a:

- a) Las personas cuyo trabajo por cuenta propia pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.
- b) Las personas cuyo trabajo por cuenta propia o ajena pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.
- c) Las personas cuyo trabajo por cuenta ajena pueda considerarse no marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.
- d) Las personas cuyo trabajo por cuenta ajena pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.

26. De acuerdo con el artículo 255 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, durante los periodos de inactividad de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, la base de cotización aplicable será:

- a) La base mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes, correspondiente al grupo 5 de la escala de grupos de cotización del Régimen General.
- b) La base mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de cotización del Régimen General.
- c) La base mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes, correspondiente al grupo 8 de la escala de grupos de cotización del Régimen General.
- d) La base mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes, correspondiente al grupo 11 de la escala de grupos de cotización del Régimen General.

27. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, estarán incluidas en el grupo tercero:

- a) Las personas trabajadoras por cuenta ajena retribuidas a la parte, que ejerzan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones que no excedan de 10 TRB, enroladas en las mismas como técnicos o tripulantes.
- b) Las personas trabajadoras por cuenta ajena retribuidas a la parte, que ejerzan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones comprendidas entre 10,01 y 50 TRB, enroladas en las mismas como técnicos o tripulantes.
- c) Las personas trabajadoras por cuenta ajena retribuidas a la parte, que ejerzan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones de más de 150 TRB.
- d) Las personas trabajadoras por cuenta propia o armadores, retribuidas a la parte, que ejerzan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones de más de 150 TRB.

28. Según el artículo 35 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, cuando la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social consista en un requerimiento de pago de cuotas o en un acta de liquidación elevada a definitiva en vía administrativa por la Tesorería General de la Seguridad Social, los efectos del alta para causar futuras prestaciones se retrotraerán:

- a) A la fecha de inicio del período de liquidación que figure en el requerimiento o acta, en todo caso.
- b) A la fecha de inicio del período de liquidación que figure en el requerimiento o acta, siempre que se hubiera efectuado el ingreso de su importe.
- c) Al primer día del mes en que se haya producido el requerimiento de pago o se haya expedido el acta de liquidación, en todo caso.
- d) Al primer día del mes en que se haya producido el requerimiento de pago o se haya expedido el acta de liquidación, siempre que se hubiera efectuado el ingreso de su importe.

- 29. Establece el artículo 29 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social que los trabajadores por cuenta ajena y asimilados se considerarán, de pleno derecho, en situación de alta, aunque el empresario haya incumplido sus obligaciones, a efectos de:**
- a) Accidente de trabajo, enfermedad profesional, desempleo, maternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia natural y asistencia sanitaria por enfermedad común y accidente no laboral.
 - b) Accidente de trabajo, enfermedad profesional y desempleo y asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad, accidente no laboral, riesgo durante el embarazo y lactancia natural.
 - c) Accidente, enfermedad profesional, desempleo, riesgo durante el embarazo y lactancia natural y asistencia sanitaria por enfermedad común y maternidad.
 - d) Accidente de trabajo, enfermedad profesional, desempleo, riesgo durante el embarazo y lactancia natural y asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral.
- 30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para quedar incluido en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios durante los periodos de inactividad serán requisitos necesarios:**
- a) Que el trabajador haya realizado un mínimo de 25 jornadas reales en un período continuado de trescientos sesenta y cinco días y que solicite expresamente la inclusión dentro de los tres meses naturales siguientes al de la realización de la última de dichas jornadas.
 - b) Que el trabajador haya realizado un mínimo de 30 jornadas reales en un período continuado de trescientos sesenta y cinco días y que solicite expresamente la inclusión dentro de los tres meses naturales siguientes al de la realización de la última de dichas jornadas.
 - c) Que el trabajador haya realizado un mínimo de 25 jornadas reales en un período continuado de trescientos sesenta y cinco días y que solicite expresamente la inclusión dentro del mes natural siguiente al de la realización de la última de dichas jornadas.
 - d) Que el trabajador haya realizado un mínimo de 30 jornadas reales en un período continuado de trescientos sesenta y cinco días y que solicite expresamente la inclusión dentro del mes natural siguiente al de la realización de la última de dichas jornadas.
- 31. Atendiendo a lo regulado en el artículo 36 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta a los solos efectos de la asistencia sanitaria:**
- a) La situación de los trabajadores despedidos, incluidos en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social, que tengan pendiente de resolución ante la jurisdicción laboral demanda por despido improcedente o nulo.
 - b) La situación de baja de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, cuando hayan permanecido de alta en dicho Régimen durante un período mínimo de 180 días dentro de los 365 días naturales inmediatamente anteriores al de la baja.
 - c) El período de los 90 días naturales siguientes al último día del mes en que se produzca la baja en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
 - d) La situación de aquellos trabajadores que no se encuentren en alta ni en ninguna otra de las situaciones asimiladas a la misma, después de haber prestado servicios en puestos de trabajo que ofrecieran riesgo de enfermedad profesional.
- 32. Atendiendo al artículo 16 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, las liquidaciones de cuotas referidas a conceptos retributivos incluidos en la base de cotización pero que se devenguen por periodos superiores al mensual o que no tengan carácter periódico y que se satisfagan dentro del correspondiente ejercicio económico:**
- a) Serán objeto de liquidaciones complementarias.
 - b) Se prorratearán en las liquidaciones mensuales de dicho ejercicio.
 - c) Serán referidas a las del mes natural al que corresponda su devengo.
 - d) Se prorratearán en las liquidaciones mensuales del siguiente ejercicio.

- 33. Atendiendo a lo establecido en el artículo 151 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la cotización adicional en contratos de duración determinada inferior a 30 días no será de aplicación en (señale la INCORRECTA):**
- a) El Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.
 - b) El Sistema Especial para Empleados de Hogar.
 - c) El Régimen Especial para la Minería del Carbón.
 - d) El Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
- 34. Conforme a lo dispuesto en el artículo 246 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones que se recaudan conjuntamente con las cuotas de aquella de los trabajadores contratados a tiempo parcial será:**
- a) Siempre mensual y estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas ordinarias trabajadas.
 - b) Siempre mensual y estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como extraordinarias.
 - c) Siempre mensual y estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias.
 - d) Siempre anual y estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias.
- 35. Dispone el artículo 63 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social que, en relación con la protección de accidentes de trabajo, las Mutuas deberán reasegurar obligatoriamente en la Tesorería General de la Seguridad Social:**
- a) El 25% de las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de incapacidad, muerte y supervivencia que asumen respecto de sus trabajadores protegidos.
 - b) El 30% de las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de incapacidad, muerte y supervivencia que asumen respecto de sus trabajadores protegidos.
 - c) El 10% de las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de incapacidad, muerte y supervivencia que asumen respecto de sus trabajadores protegidos.
 - d) El 20% de las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de incapacidad, muerte y supervivencia que asumen respecto de sus trabajadores protegidos.
- 36. Según lo previsto en el artículo 7 de la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, ¿qué cuantía se estima como insuficiente para cubrir el coste de la exacción y recaudación de las deudas con la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta con las mismas y permitir, en su caso, acordar su anulación y baja en contabilidad?**
- a) 3% del SMI mensual, salvo en los casos de responsabilidad por sucesión «mortis causa», que será el 20% del SMI mensual.
 - b) 5% del IPREM mensual, salvo en los casos de responsabilidad por sucesión «mortis causa», que será el 20% del IPREM mensual.
 - c) 3% del IPREM mensual, salvo en los casos de responsabilidad por sucesión «mortis causa», que será el 20% del IPREM mensual.
 - d) 5% del SMI mensual, salvo en los casos de responsabilidad por sucesión «mortis causa», que será el 20% del SMI mensual.
- 37. La vigilancia de los fraudes y morosidad en el ingreso y recaudación de cuotas de la Seguridad Social, según el artículo 133 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es competencia de:**
- a) Las Unidades de Recaudación Ejecutiva.
 - b) La Tesorería General de la Seguridad Social.
 - c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 - d) La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

- 38. En caso de desestimación del recurso administrativo interpuesto frente a un acto de gestión recaudatoria, establece el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social que la Tesorería General de la Seguridad Social aplicará lo consignado al pago de la deuda o ejecutará el aval:**
- a) Si el responsable de pago no realizase el ingreso de la deuda en el plazo concedido en la reclamación o, en su caso, dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se notifique la resolución del recurso.
 - b) Si el responsable de pago no realizase el ingreso de la deuda en el plazo concedido en la reclamación o, en su caso, dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se notifique la resolución del recurso.
 - c) Si el responsable de pago no realizase el ingreso de la deuda en el plazo concedido en la reclamación o, en su caso, dentro de los 20 días siguientes a aquel en que se notifique la resolución del recurso.
 - d) Si el responsable de pago no realizase el ingreso de la deuda en el plazo concedido en la reclamación o, en su caso, dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se notifique la resolución del recurso.
- 39. En aquellos supuestos en que no esté establecido plazo reglamentario para el ingreso de algún recurso de la Seguridad Social, establece el artículo 55 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social que aquél:**
- a) Se iniciará con la notificación de la reclamación de deuda y finalizará el último día hábil del mes de dicha notificación.
 - b) Se iniciará con la notificación de la reclamación de deuda y finalizará el penúltimo día hábil del mes de dicha notificación.
 - c) Se iniciará con la notificación de la reclamación de deuda y finalizará el último día hábil del mes siguiente al de dicha notificación.
 - d) Se iniciará con la notificación de la reclamación de deuda y finalizará el último día natural del mes siguiente al de dicha notificación.
- 40. A tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, las actuaciones del procedimiento de apremio podrá prever un incremento sobre la cuantía exigible de:**
- a) Hasta un 10% en concepto de previsión de costas e intereses que puedan devengarse hasta el momento del cobro efectivo.
 - b) Hasta un 3% en concepto de previsión de costas e intereses que puedan devengarse hasta el momento del cobro efectivo.
 - c) Hasta un 15% en concepto de previsión de costas e intereses que puedan devengarse hasta el momento del cobro efectivo.
 - d) Hasta un 5% en concepto de previsión de costas e intereses que puedan devengarse hasta el momento del cobro efectivo.
- 41. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 91 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, ¿a qué criterios atenderá la Unidad de Recaudación Ejecutiva para embargar los bienes del apremiado en el orden establecido?**
- a) A la mayor facilidad para practicar el embargo.
 - b) A la eficacia y celeridad en el cobro de la deuda.
 - c) A la mayor onerosidad de la enajenación para el apremiado.
 - d) A la mayor facilidad de enajenación.
- 42. De acuerdo con lo previsto expresamente en el artículo 118 Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, una vez decretada la venta por subasta, los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado en un plazo comprendido entre:**
- a) La convocatoria y el día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la subasta.
 - b) La convocatoria y el penúltimo día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la subasta.
 - c) La convocatoria y el penúltimo día natural inmediatamente anterior a la celebración de la subasta.
 - d) La convocatoria y el día natural inmediatamente anterior a la celebración de la subasta.

- 43. Cuando alguno o algunos de los bienes embargados no se hubieran adjudicado en los procedimientos de enajenación previstos, se podrá acordar la adjudicación a la Tesorería General de la Seguridad Social de los que puedan ser de interés al Servicio Común para el cumplimiento de sus fines; a efectos de valoración, la adjudicación se realizará por valor igual al débito perseguido, pero sin que exceda del:**
- a) 75% del valor de tasación del bien de que se trate.
 - b) 50% del valor que sirvió de tipo para la enajenación.
 - c) 80% del valor que sirvió de tipo para la enajenación.
 - d) 60% del valor que sirvió de tipo para la enajenación.
- 44. Según el artículo 86 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, la interposición del recurso de alzada contra la providencia de apremio:**
- a) Suspende el procedimiento de apremio si se presta garantía en cuantía suficiente para cubrir el principal de la deuda, los recargos y los intereses y costas.
 - b) No suspende el procedimiento de apremio.
 - c) Suspende el procedimiento de apremio si se presta garantía en cuantía suficiente para cubrir el principal de la deuda, los recargos y los intereses y el 3% de las costas.
 - d) Suspende el procedimiento de apremio sin necesidad de prestar garantía hasta su resolución.
- 45. De acuerdo con lo establecido en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la cuantía de las prestaciones de la Seguridad Social que sea susceptible de embargo podrá, en atención a las cargas familiares, ser rebajada:**
- a) Entre un 5% y un 10%.
 - b) Entre un 15% y un 25%.
 - c) Entre un 10% y un 15%
 - d) Entre un 15% y un 20%.
- 46. Conforme a lo previsto en el artículo 162 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tendrán el carácter de crédito privilegiado:**
- a) Las prestaciones que deban satisfacer los empresarios a su cargo por incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización.
 - b) El subsidio que deban satisfacer los empresarios en caso de incapacidad temporal por contingencias comunes entre el día cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive.
 - c) El recargo de las prestaciones económicas derivadas de contingencias profesionales por incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 47. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual dará lugar a:**
- a) Una pensión vitalicia equivalente al 55% de la base reguladora.
 - b) Una indemnización a tanto alzado equivalente a 12 mensualidades de la base reguladora.
 - c) Una cantidad a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora de la incapacidad temporal de la que derive.
 - d) Una pensión temporal equivalente al 50% de la base reguladora.
- 48. De acuerdo con el artículo 195 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para causar derecho a la pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad común será preciso:**
- a) Haber cotizado, en todo caso, 15 años.
 - b) Estar afiliado y en alta o situación asimilada al alta al sobrevenir la contingencia, salvo disposición expresa en contrario.
 - c) Haber agotado necesariamente el período máximo de incapacidad temporal.
 - d) Tener la edad prevista en el artículo 205.1.a) y reunir los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

- 49. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la pensión vitalicia de incapacidad permanente total:**
- a) Será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total.
 - b) No impedirá el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.
 - c) Será incompatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, aunque las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total.
 - d) Impedirá el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.
- 50. Una vez agotados los 365 días de incapacidad temporal, la competencia exclusiva para resolver sobre la prórroga expresa, el alta médica o el inicio de expediente de incapacidad permanente, según el artículo 170 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, corresponde a:**
- a) La inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
 - b) La mutua colaboradora.
 - c) La inspección médica del Servicio Público de Salud.
 - d) La Tesorería General de la Seguridad Social.
- 51. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, se tendrá derecho al subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave:**
- a) A partir del mismo día en que dé comienzo la reducción de jornada correspondiente, siempre que la solicitud se formule en el plazo de un mes desde la fecha en que se produjo dicha reducción.
 - b) A partir del mismo día en que dé comienzo la reducción de jornada correspondiente, siempre que la solicitud se formule en el plazo de tres meses desde la fecha en que se produjo dicha reducción.
 - c) A partir del mismo día en que dé comienzo la reducción de jornada correspondiente, siempre que la solicitud se formule en el plazo de seis meses desde la fecha en que se produjo dicha reducción.
 - d) A partir del mismo día en que dé comienzo la reducción de jornada correspondiente, en todo caso.
- 52. Conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, la base reguladora diaria del subsidio por nacimiento y cuidado de menor será:**
- a) El resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los seis meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, entre ciento ochenta.
 - b) El resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los doce meses anteriores al del hecho causante, entre trescientos sesenta y cinco.
 - c) El resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los seis meses anteriores al del hecho causante, entre ciento ochenta.
 - d) El resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los doce meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, entre trescientos sesenta y cinco.
- 53. Atendiendo a lo previsto en el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija en el nacimiento, adopción o acogimiento, la prestación por nacimiento y cuidado del menor se ampliará en:**
- a) Dos semanas, una para cada una de las personas progenitoras.
 - b) Dos semanas, una para cada una de las personas progenitoras si la discapacidad del hijo es igual o superior al 65%.
 - c) Dos semanas para cada una de las personas progenitoras.
 - d) Dos semanas para cada una de las personas progenitoras, si la discapacidad del hijo es igual o superior al 65%.

- 54. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, en los supuestos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho así como cuando ambas personas progenitoras tuvieran derecho al subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave:**
- a) Se reconocerá obligatoriamente de forma alterna para ambos progenitores por períodos no inferiores a 1 mes.
 - b) Será persona beneficiaria la madre, a falta de acuerdo.
 - c) Solamente podrá reconocerse a una de ellas, determinada por opción de la madre.
 - d) Será persona beneficiaria aquella que lo solicite en primer lugar, a falta de acuerdo.
- 55. Según lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, el pago del subsidio por nacimiento y cuidado de menor será realizado:**
- a) Mediante pago directo por la entidad gestora, sin que quepa fórmula alguna de colaboración en la gestión por parte de las empresas.
 - b) Mediante pago delegado por la empresa a cargo de la entidad gestora.
 - c) Mediante pago directo por la mutua colaboradora, sin que quepa fórmula alguna de colaboración en la gestión por parte de las empresas.
 - d) Mediante pago directo por la entidad gestora a cargo de la empresa.
- 56. En caso de optar por la modalidad mixta de pago del complemento económico en la jubilación demorada, y entre la fecha de cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación aplicable y la del hecho causante de la pensión de jubilación se acredite un periodo de dos a diez años completos cotizados, según el artículo 3 del Real Decreto 371/2023, de 16 de mayo, el complemento consistirá en la suma de:**
- a) Una cantidad a tanto alzado por los 5 primeros años de dicho periodo y el 4% por cada uno de los años restantes de dicho periodo.
 - b) Un 4% por cada año de la mitad de ese período, tomando el número entero inferior y una cantidad a tanto alzado por la otra mitad del período.
 - c) Un 4% por cada año de la mitad de ese período, tomando el número entero superior y una cantidad a tanto alzado por la otra mitad del período.
 - d) Una cantidad a tanto alzado por los 7 primeros años de dicho periodo y el 4% por cada uno de los años restantes de dicho periodo.
- 57. Según lo establecido en el artículo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál será el período mínimo de cotización necesario en el momento del hecho causante para acceder a la jubilación parcial?**
- a) 30 años cotizados para todos los supuestos.
 - b) 35 años cotizados salvo que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33%, en cuyo caso, el período mínimo de cotización será de 25 años.
 - c) 30 años cotizados salvo que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65%, en cuyo caso, el período mínimo de cotización será de 25 años.
 - d) 33 años cotizados salvo que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33%, en cuyo caso, el período mínimo de cotización será de 25 años.
- 58. Según lo establecido en el artículo 207 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para acceder a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, uno de los requisitos es que el cese se haya producido por alguna de las causas recogidas en el mencionado artículo. Indique cuál de las siguientes opciones no es una causa para cumplir con este requisito:**
- a) El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
 - b) El despido por causas objetivas conforme al artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.
 - c) El despido disciplinario conforme al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.
 - d) La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- 59. Según el artículo 235 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿qué número de días se reconocerán como periodos de cotización asimilados por parto a efectos de las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente?**
- a) Un total de ciento catorce días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 12 días más por cada hijo a partir del segundo, este incluido, si el parto fuera múltiple.
 - b) Un total de ciento doce días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 7 días más por cada hijo a partir del segundo, este incluido, si el parto fuera múltiple.
 - c) Un total de ciento doce días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 14 días más por cada hijo a partir del segundo, este incluido, si el parto fuera múltiple.
 - d) Un total de ciento catorce días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 14 días más por cada hijo a partir del segundo, este incluido, si el parto fuera múltiple.
- 60. Según lo establecido en el artículo 229 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la suma de las cuantías de las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares que pueda causar un mismo sujeto:**
- a) No podrán exceder, con carácter general, el 100% de la base reguladora.
 - b) No podrán exceder el 108 % de la base reguladora cuando la pensión de viudedad sea calculada al 70%.
 - c) No podrán exceder el 118 % de la base reguladora cuando la pensión de viudedad sea calculada al 60%.
 - d) No podrán exceder, en ningún caso, el 100% de la base reguladora.
- 61. En caso de que el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el transcurso del curso escolar, el artículo 224 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social dispone que:**
- a) La percepción de la pensión o prestación de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente al curso académico.
 - b) La percepción de la pensión o prestación de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes de inicio del siguiente curso académico.
 - c) La percepción de la pensión o prestación de orfandad se mantendrá hasta el día primero del segundo mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente al curso académico.
 - d) La percepción de la pensión o prestación de orfandad se mantendrá hasta el día en que se alcance la edad de 25 años.
- 62. No constituye una de las causas de extinción de la pensión de viudedad relacionadas en el artículo 11 de la Orden de 13 de febrero de 1967:**
- a) Contraer nuevo matrimonio o constituir una pareja de hecho, salvo excepción.
 - b) Declaración, en sentencia firme, de culpabilidad en la muerte del causante.
 - c) Fallecimiento.
 - d) Contraer nuevo matrimonio o constituir una pareja de hecho, en cualquier caso.
- 63. Según el artículo 2 del Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, ¿qué edad deberán haber cumplido, al menos, las personas beneficiarias de la pensión de viudedad para que en el cálculo del importe de la pensión pueda aplicarse a la base reguladora el porcentaje del 60 por ciento?**
- a) 60 años de edad.
 - b) 61 años de edad.
 - c) 65 años de edad.
 - d) 67 años de edad.
- 64. Según lo dispuesto en el Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, uno de los requisitos específicos establecidos para que puedan tener derecho a la pensión de orfandad los hijos que el cónyuge superviviente hubiese llevado al matrimonio es:**
- a) Que el matrimonio se hubiese celebrado con un año de antelación a la fecha del fallecimiento del causante.
 - b) Que el matrimonio se hubiese celebrado con dos años de antelación a la fecha del fallecimiento del causante.
 - c) Que el matrimonio se hubiese celebrado con cinco años de antelación a la fecha del fallecimiento del causante.
 - d) Que el matrimonio se hubiese celebrado con dieciocho meses de antelación a la fecha del fallecimiento del causante.

65. Según el artículo 363 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, uno de los requisitos para ser beneficiario de la pensión de incapacidad no contributiva es la residencia legal en territorio español y haberlo hecho:

- a) Durante 10 años, de los cuales cinco deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.
- b) Durante 10 años entre la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.
- c) Durante 5 años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.
- d) Durante 5 años entre la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.

66. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, se considera que existe vulnerabilidad económica cuando:

- a) El promedio mensual del conjunto rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en curso sea inferior, al menos en 12 euros, a la cuantía mensual del IPREM incrementado porcentualmente según corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia.
- b) El promedio mensual del conjunto de rentas anuales computables de la persona titular de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en curso sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual del límite de acumulación de recursos según corresponda en función del número de miembros de la unidad de convivencia.
- c) El promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia.
- d) El promedio mensual del conjunto de rentas anuales computables de la persona titular de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en curso sea inferior, al menos en 15 euros, a la cuantía mensual del límite de acumulación de recursos según corresponda en función del número de miembros de la unidad de convivencia.

67. Conforme señala el artículo 36 de la ley 19/2021, por la que se establece el ingreso mínimo vital, las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación, entre otras, a alguna o algunas de las siguientes obligaciones:

- a) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
- b) Presentar trimestralmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- c) Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un período, continuado o no, superior a 30 días naturales durante cada año natural.
- d) Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de 15 días naturales desde que se produzcan.

68. El período de descanso por nacimiento y cuidado de menor que subsista a la fecha de extinción del contrato de trabajo, o que se inicie durante la percepción de la prestación por desempleo, tal y como indica el artículo 165 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no será considerado como período de cotización efectiva a efectos de la siguiente prestación de la Seguridad Social:

- a) Incapacidad temporal.
- b) Jubilación.
- c) Incapacidad permanente.
- d) Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

69. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá:

- a) A partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de solicitud.
- b) A partir del primer día del trimestre natural siguiente al de la fecha de la presentación de solicitud.
- c) A partir del primer día del mes de presentación de solicitud.
- d) A partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.

- 70. Las dotaciones efectivas del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permitan, serán las acordadas, al menos una vez en cada ejercicio económico, por:**
- a) El Consejo de Ministros.
 - b) El Ministerio de Hacienda.
 - c) El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
 - d) El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 1. En el seguro escolar, ¿cuándo deberá el centro docente efectuar el ingreso del importe de las aportaciones que deben abonar los alumnos, según lo previsto en el artículo 56 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social?**
 - a) En el mes en que haya finalizado el plazo para la matriculación.
 - b) Dentro del mes siguiente a aquel en que se comunique la liquidación correspondiente por la Tesorería General de la Seguridad Social.
 - c) En el mes siguiente a aquel en que haya finalizado el plazo para la matriculación.
 - d) Dentro del mes en que se comunique la liquidación correspondiente por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- 2. Indique cuál de las siguientes cuotas son susceptibles de aplazamiento según lo dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:**
 - a) Las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores.
 - b) Las cuotas correspondientes a las contingencias profesionales y al FOGASA.
 - c) Las cuotas correspondientes a las contingencias comunes.
 - d) Las cuotas correspondientes a las contingencias de accidente y enfermedad profesional.
- 3. Conforme al artículo 219 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando el fallecimiento del causante derive de enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal, para causar derecho a pensión de viudedad será necesario:**
 - a) Que el matrimonio tenga una duración mínima de un año o la existencia de hijos comunes.
 - b) Que el matrimonio tenga una duración superior a dos años.
 - c) Que exista convivencia acreditada durante cinco años.
 - d) Que el período de convivencia con el causante sumado al de duración del matrimonio hubiera superado los tres años.

SEGUNDA PARTE

La sociedad cooperativa de trabajo asociado “*NODO URBANO*” tiene su sede en Barcelona y está formada por diez socios trabajadores que se reparten entre ellos a partes iguales la totalidad del capital social.

La cooperativa también tiene contratados trabajadores por cuenta ajena. Entre ellos se encuentra Roberto González que ejerce una labor administrativa desde el 1 de abril de 2026. No obstante, la gestoría que gestiona los asuntos laborales de la cooperativa no tramitó su alta en la Seguridad Social hasta el día 3 de abril de 2026 por la sobrecarga de trabajo que tuvieron al cierre del primer trimestre.

Roberto González es un asiduo visitante del Portal Electrónico de Subastas de la Seguridad Social. Se ha encontrado con un vehículo que podría ser de su interés y que se va a subastar el próximo 17 de junio (miércoles) en la sede que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social tiene en la C/ Aragón 273. Ha conocido que el valor del vehículo es de 7.600€, que sobre el mismo pesan unas cargas preferentes de 8.000€ y que el importe de la deuda a saldar con la Seguridad Social que tiene el propietario del vehículo es de 4.200€.

1. **¿En qué Régimen de la Seguridad Social deberán quedar encuadrados los socios trabajadores de la cooperativa “NODO URBANO”?**
 - a) En el Régimen General como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, con exclusión de protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.
 - b) La cooperativa podrá optar entre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y el Régimen General como asimilados a trabajadores por cuenta ajena con exclusión de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.
 - c) En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
 - d) La cooperativa podrá optar entre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y el Régimen General como asimilados a trabajadores por cuenta ajena con exclusión de la protección del Fondo de Garantía Salarial.
2. **¿Desde qué día tendrá efectos el alta en la Seguridad Social de Roberto González?**
 - a) Desde el 1 de abril de 2026.
 - b) Desde el 3 de abril de 2026.
 - c) Desde el 1 de mayo de 2026.
 - d) Desde el 1 de abril o el 3 de abril de 2026, a elección de la sociedad cooperativa.
3. **¿Qué tipo de infracción constituye incumplir la obligación de tramitar el alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio?**
 - a) Leve.
 - b) Grave.
 - c) Muy grave.
 - d) No constituye infracción si se subsana en los 10 días naturales siguientes.
4. **¿Cuál será el tipo de enajenación del vehículo a subastar por el que se ha interesado Roberto González?**
 - a) 7.600€.
 - b) 8.000€.
 - c) 4.200€.
 - d) 3.400€.
5. **En el caso de que Roberto quisiera presentar una oferta en sobre cerrado, señale la respuesta CORRECTA:**
 - a) La oferta mínima será del 75% del tipo de enajenación.
 - b) Deberá constituir un depósito del 25% del tipo de enajenación.
 - c) Deberá constituir un depósito del 30% del tipo de enajenación.
 - d) Podrá hacerlo hasta el mismo día de celebración de la subasta.

Felipe del Barrio es un trabajador por cuenta ajena que presta servicios para una empresa de recolección de frutas y hortalizas. Como consecuencia de la ola de calor que asola la zona en estos últimos días de mayo, sufre una insolación mientras se encuentra trabajando en la recolección de la fresa en los invernaderos que la empresa tiene en el Baix Llobregat. Con motivo de esta situación, Felipe acude al médico prescrito y le otorgan una baja médica por incapacidad temporal.

La empresa para la que trabaja Felipe ha acumulado una deuda de 45.000€ con la Seguridad Social por falta de pago de cuotas en plazo reglamentario.

- 6. ¿Cuál será la contingencia de la que se deriva la incapacidad temporal que ha sufrido Felipe del Barrio?**
- a) Contingencia común, al tratarse de una causa de fuerza mayor.
 - b) Contingencia profesional, al no poder considerarse causa de fuerza mayor.
 - c) Enfermedad profesional, al estar recogida en el anexo correspondiente.
 - d) Accidente no laboral.
- 7. La situación de incapacidad temporal se alarga hasta los 390 días debido a una serie de graves complicaciones. Sobrepasados esos días, la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social le emite un parte de alta médica por curación. Felipe no está de acuerdo, ¿qué opciones tienes para impugnar el alta médica?**
- a) Manifestar su disconformidad en el plazo de 4 días naturales.
 - b) Acudir directamente a la jurisdicción social al haber sobrepasado el año de incapacidad temporal.
 - c) Presentar una reclamación previa en el plazo de 11 días hábiles.
 - d) Instar una revisión en el plazo de 10 días hábiles, si la contingencia fuese profesional, o presentar una reclamación previa en el plazo de 11 días hábiles, si la contingencia fue común.
- 8. Durante el tiempo que Felipe del Barrio ha estado en situación de incapacidad temporal, ¿ha persistido la obligación de cotizar?**
- a) Sí, cotizará por la prestación que perciba y por una eventual mejora de prestaciones que le concediese voluntariamente el empresario.
 - b) Sí, cotizaría solo por el importe de la prestación percibida.
 - c) Sí, cotizaría conforme a la base de cotización del mes anterior a la baja médica.
 - d) Cotizaría durante los primeros 365 días de baja médica, extinguiéndose la obligación de cotizar una vez agotados.
- 9. ¿Podría haber adoptado la Tesorería General de la Seguridad Social alguna medida cautelar de carácter provisional para asegurar el cobro de los 45.000€ que debía la empresa en la que trabaja Felipe?**
- a) Sí, antes del inicio del procedimiento de apremio, aunque pudieran producir un daño de difícil reparación.
 - b) Sí, después del inicio del procedimiento de apremio, aunque pudieran producir un daño de difícil reparación.
 - c) Sí, antes del inicio del procedimiento de apremio, sin que en ningún caso pudieran producir un daño de difícil reparación.
 - d) Sí, después del inicio del procedimiento de apremio, sin que en ningún caso pudieran producir un daño de difícil reparación.
- 10. Si la providencia de apremio se notifica el 5 de junio de 2026, ¿desde qué día serán exigibles los intereses de demora del principal de la deuda?**
- a) Desde el día 5 de junio.
 - b) Desde el día 6 de junio.
 - c) Desde el día 20 de junio.
 - d) Desde el día 21 de junio.

José García se quedó sin trabajo el 8 de junio de 2022 y se planteó suscribir un convenio especial con la Seguridad Social. Acudió a la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social de su provincia el 4 de octubre de 2022 y cumplimentó el formulario para solicitar la suscripción del convenio especial.

El 3 de marzo de 2026, mientras José sigue siendo suscriptor de convenio especial con la Seguridad Social y tiene 56 años, sufre un grave accidente de tráfico que deriva en una declaración de Incapacidad Permanente Absoluta.

11. ¿Desde qué día surtirán efectos el convenio especial suscrito por José García con la Seguridad Social?

- a) El día 9 de junio de 2022.
- b) El día 4 de octubre de 2022.
- c) El día 5 de octubre de 2022.
- d) El día 9 de junio o el día 5 de octubre de 2022, a elección de José García.

12. ¿Cuál será la fecha del hecho causante de la Incapacidad Permanente Absoluta de José García?

- a) El día de la extinción de la incapacidad temporal.
- b) El día del dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades.
- c) El día de la resolución del director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- d) El día que presentó la solicitud.

13. Señale la respuesta CORRECTA en relación con el cálculo de la base reguladora de la Incapacidad Permanente Absoluta de José García.

- a) La suma del salario diario multiplicado por 365 días, las pagas extraordinarias, las horas extra del año anterior y los complementos variables; todo ello dividido entre 12.
- b) El resultado de sumar las 96 bases de cotización de contingencias comunes anteriores al mes previo al del hecho causante y dividirlos entre 112.
- c) El resultado de sumar las 112 bases de cotización de contingencias comunes anteriores al mes previo al del hecho causante y dividirlos entre 96.
- d) El resultado de sumar 24 bases de cotización de contingencias comunes ininterrumpidas escogidas por el interesado en los 7 años anteriores al hecho causante y dividirlo entre 28.

14. Nos encontramos con una unidad de convivencia formada por María José y su hijo menor de edad Cristian que acredita una discapacidad de 33%. Conviven solos en el domicilio familiar. El padre de la criatura, y marido de María José, lleva 16 meses continuados internado en prisión tras una operación antidroga. ¿Cuál será el porcentaje de la renta garantizada de esta unidad de convivencia a efectos del Ingreso Mínimo Vital?

- a) 130%.
- b) 152%.
- c) 174%.
- d) 182%.

15. Si María José tuviese un parto de trillizos, y suponiendo que estuviese de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, ¿A cuántas semanas de la base reguladora tendría derecho en concepto de subsidio especial por parto múltiple?

- a) Al equivalente a 4 semanas.
- b) Al equivalente a 6 semanas.
- c) Al equivalente a 8 semanas.
- d) Al equivalente a 12 semanas.

PREGUNTAS DE RESERVA

Fernando Villar trabaja como encargado desde hace más de dos años en el supermercado “El Jamoncito”, propiedad de su amigo Ramón García. Por dicho trabajo percibe cada mes una retribución bruta de 2.250 € más dos pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre por idéntico importe cada una de ellas. El pasado día 15 de abril de 2026 sufrió un accidente de tráfico cuando se dirigía con su moto a entrenar y que le impedirá trabajar durante 20 días como consecuencia de una incapacidad temporal. Fernando Villar, que cumplirá 26 años el próximo 30 de mayo de 2026, será padre de mellizos junto con su esposa Catalina Latorre el próximo mes de agosto de 2026.

1. **¿Qué día comenzará Fernando Villar a percibir el subsidio por incapacidad temporal?**
 - a) El día 15 de abril.
 - b) El día 16 de abril.
 - c) El día 17 de abril.
 - d) El día 18 de abril.

2. **¿Cuál será la base reguladora diaria de la prestación por incapacidad temporal que percibirá Fernando Villar?**
 - a) 84,68 €.
 - b) 87,50 €.
 - c) 72,58 €.
 - d) 75,00 €.

3. **¿Qué periodo mínimo de cotización se le exigirá a Fernando Villar para poder acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de menor?**
 - a) No se le exigirá ningún período mínimo de cotización.
 - b) Se le exigirán 90 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del des-canso o, alternativamente, 180 días cotizados a lo largo de la vida laboral.
 - c) Se le exigirán 180 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del des-canso o, alternativamente, 360 días cotizados a lo largo de la vida laboral.
 - d) Se le exigirán 180 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del des-canso o, alternativamente, 365 días cotizados a lo largo de la vida laboral.

